

창업도약패키지 지원사업 세부 관리기준

2022. 8.

제1장	총칙	1
제1조 목적		1
제2조 용어의 정의		1
제3조 적용범위		1
제2장	추진체계	2
제4조 평가위원회		2
제5조 사업운영위원회		2
제3장	선정	3
제6조 기술창업 스카우터		3
제7조 창업기업 선정평가		3
제8조 창업기업 최종선정		3
제9조 창업기업의 정부지원금 확정		4
제4장	협약	4
제10조 협약의 변경		4
제5장	사업 운영	4
제11조 창업프로그램 운영		4
제12조 대기업 협업프로그램 운영		4

제1절 주관기관	4
제13조 주관기관 점검	4
제14조 주관기관 성과평가	5
제2절 창업기업	5
제15조 창업기업 점검	5
제16조 창업기업 성과평가	5
제17조 성실실패	6

제1절 주관기관	7
제18조 주관기관 사업비 구성	7
제19조 주관기관 사업비 비목	7
제20조 창업프로그램 운영비	7
제21조 인건비	8
제22조 일반수용비	8
제23조 여비	8
제24조 회의비	9
제25조 투자재원 운용	9
제2절 창업기업	9
제26조 창업기업 사업비 구성	9

제27조 창업기업 사업비 비목	10
제28조 재료비	10
제29조 외주용역비	10
제30조 기계장치	11
제31조 인건비	11
제32조 지급수수료	11
제33조 여비	11
제34조 광고선전비	11

제8장	사업비의 관리 원칙	12
------------	-------------------	-----------

제35조 사업비 변경	12
제36조 사업비 관리	12

제9장	사업비 정산 및 제재·환수	12
------------	-----------------------	-----------

제37조 사업비 정산	12
-------------------	----

제10장	행정 사항	12
-------------	--------------	-----------

제38조 이의신청	12
제39조 권리 의무 이전	13
제40조 해석	13
[부칙]	13
[별지서식]	14

창업도약패키지 지원사업 세부 관리기준

제정 < 2017.05.12. >

개정 < 2019.05.07. >

개정 < 2020.05.29. >

개정 < 2021.11.01. >

개정 < 2022.08.16. >

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 창업도약패키지 지원사업 세부 관리기준(이하 “관리기준”이라 한다) 창업사업화 지원사업 통합관리지침(이하 “지침”이라 한다)에 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 관리기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “창업도약패키지”(이하 “사업”이라 한다)란 창업도약기 기업의 성장촉진 지원역량을 보유한 주관기관을 통해 기업의 혁신성장 및 스케일업을 지원하고 양질의 일자리 창출을 지원하는 사업을 말한다.
2. “기술창업 스카우터”란 고급 신기술을 보유한 창업기업 발굴 등 창업 활동을 지원하는 주관기관 내·외부 전문인력을 말한다.
3. “창업프로그램”이란 주관기관이 도약기 기업의 혁신성장 및 스케일업을 위해 직접 운영·지원하는 프로그램을 말한다.
4. “협력기관”이란 주관기관과 협업 관계로서 도약기 기업의 투자 및 프로그램을 연계지원하는 민간·유관기관 등 외부기관을 말한다.
5. “투자재원”이란 주관기관 자체적으로 또는 민간 벤처캐피탈, 액셀러레이터 등 협력기관과 컨소시엄을 구성하여 창업도약기 기업 육성을 위해 운영하는 투자금을 말한다.
6. “대기업 협업프로그램”이란 창업기업 기술 분야별 관련 대기업과 협업하여 도약기 기업의 혁신성장을 지원하는 프로그램을 말한다.
7. “패스트 트랙”이란 타 사업 참여기업 중 성장성이 높은 업력 3년 미만의 창업기업에 대하여 사업 참여가 가능한 신청트랙을 말한다.

제3조(적용범위) 본 관리기준은 사업을 운영하는 전반적인 사항에 대하여 적용하며, 주관기관의 내부규정과 상충되는 경우 본 관리기준을 우선한다.

제 2 장 추진체계

제4조(평가위원회) ① 평가위원의 자격기준은 지침 제11조제2항을 따르며 시장전문가로서 전문성이 있다고 인정하는 자의 기준은 표-1과 같다.

< 표-1 > 시장전문가 자격기준

구 분	유 형	자 격 기 준
시장성 평가전문 (시장전문가)	기업가 및 기업체 임직원	• 상장기업 전·현직 임·직원, 글로벌 컨설팅사 임직원 • 신제품·신상품 전문 기획자, MD, 파워셀러 • 「외부감사법 시행령」 제5조에 따른 외부감사 대상기업의 임원 또는 출신 • 전·현직 기업대표
	투자자	• 엔젤, 벤처투자심사역(VC), 액셀러레이터(AC)
	교수	• 전·현직 기업대표 또는 전문경영인 경력이 있는 대학 교수 (전공 무관)

② 평가위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 내외로 구성하되, 시장전문가를 전체 평가위원의 40퍼센트 이상으로 구성하고, 위원장은 참석한 위원 중에서 당일 호선한다.

③ 창업기업 선정을 위해 전담기관 또는 주관기관의 평가위원회에 위원으로 참여하는 자는 당해연도 창업도약패키지 지원사업을 신청할 수 없다.

④ 주관기관 소속 인력은 평가위원회의 위원으로 참여할 수 없다.

제5조(사업운영위원회) ① 주관기관 사업운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의할 수 있다.

1. 지침 제12조제3항에 관한 사항
2. 창업기업 인수합병 승인 여부 심의
3. 사전 심의 필요 대상 외주용역 적정성에 대한 심의

② 주관기관은 제1항의 사항이 발생한 날로부터 20일 이내에 사업운영위원회를 개최하여야 한다.

③ 위원회 위원의 자격기준은 지침 제11조제2항 내지 제5항을 따른다.

④ 사업운영위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 내외로 구성하고, 위원장은 위원회의 개최 및 진행, 조정역할 등 위원회의 업무를 총괄하는 자로 당일 호선한다.

⑤ 사업운영위원회의 의사정족수는 위원의 과반수 이상 참석을 원칙으로 하며, 참석위원의 과반수 이상을 의결정족수로 한다. 다만, 필요시 서면으로 사업운영위원회의 심의를 대체할 수 있다.

제 3 장 선 정

제6조(기술창업 스카우터) ① 주관기관은 기술창업 스카우터를 구성하여 도약기 혁신 창업기업 발굴 체계를 구축할 수 있다.

② 주관기관은 기술창업 스카우터 구성을 변경하기 전 전담기관의 승인을 얻어야 한다.

③ 주관기관의 기술창업 스카우터는 5인 이상으로, 내부전문가 20퍼센트 이하, 외부 전문가 80퍼센트 이상으로 구성한다. 스카우터는 고급기술을 보유한 창업자를 발굴하여 창업도약패키지 지원사업에 연계할 수 있다.

< 표-2 > 기술창업 스카우터 자격기준

구 분	유 형	자격기준
외부전문가	투자자	엔젤, 벤처투자심사역(VC), 창업기획자(엑셀러레이터)
내부전문가 (주관기관)	기타	창업지원기관 소속 팀장급 이상인 자로서 창업지원사업 경력 5년 이상인 자

④ 기술창업 스카우터 추천기업 규모, 자격요건, 선발절차 등은 당해연도 전담기관이 별도로 정하여 운영할 수 있다.

⑤ 기술창업 스카우터가 추천한 기업에 대해 전담기관이 지정한 기한 내 투자기관 등을 통해 100백만원 이상을 투자해야한다.

⑥ 기술창업 스카우터는 최대 2개의 주관기관에서 활동이 가능(스카우터의 소속기관 당 최대 2명)하며, 추천기업과 관련된 평가위원회 및 사업운영위원회에 참여할 수 없다.

⑦ 부정한 이익을 요구하거나 이면계약을 강요하는 등 기술창업 스카우터의 부적절한 행위가 발생할 경우 사업운영위원회를 통해 전담기관의 평가위원 명단에서 일정기간 활동을 제한할 수 있다.

제7조(창업기업 선정평가) ① 전담기관 또는 주관기관은 창업기업 모집공고문에 명시된 지원대상 및 신청자격을 충족하는 창업기업을 대상으로 선정평가를 실시할 수 있다.

② 전담기관 또는 주관기관은 창업기업 업종과 제품군의 특성 등을 고려하여 단계별 평가(서류, 발표 등)를 운영할 수 있다.

③ 전담기관 또는 주관기관은 창업기업 선정평가를 위해 별도의 제3자(위탁운영사)를 지정하여 평가를 운영할 시, 창업기업의 개인정보 이용·제공 동의를 통해 사업계획서 등을 제3자(위탁운영사)에게 제공할 수 있다.

제8조(창업기업 최종선정) ① 주관기관은 창업사업화지원 예산 범위 내에서 지원대상을 확정하며, 지원금 규모는 창업기업 모집공고문을 따른다.

② 주관기관은 선정된 창업기업의 사업 포기 및 중단 등의 사유로 창업사업화지원 잔여 예산이 발생할 경우 협약시작일로부터 2개월 이내에 한하여 차 순위 후보자를 추가로 선정할 수 있다.

③ 주관기관은 지침 제20조제2항과 관련하여 사업 포기 및 중단, 선정 취소, 추가 선정 등이 발생할 경우 발생 즉시 해당 내용을 전담기관에 보고하여야 한다.

제9조(창업기업의 정부지원금 확정) 최종선정된 창업기업의 정부지원금 확정은 해당 창업기업이 신청한 정부지원금을 초과할 수 없다.

제 4 장 협 약

제10조(협약의 변경) 주관기관의 장은 지침 제21조제1항의 협약변경 승인 사항에 대해서는 내부시행일 14일 이전에 전담기관의 장에게 승인을 요청하여야 하며, 협약변경 보고 사항은 내부시행일로부터 14일 이내 전담기관의 장에게 보고하여야 한다.

제 5 장 사업 운영

제11조(창업프로그램 운영) 주관기관은 창업기업을 대상으로 교육·멘토링·연계지원 등의 창업프로그램을 운영하여야 한다.

제12조(대기업 협업프로그램 운영) ① 대기업 협업프로그램 운영 주관기관은 각 기술 분야에 특화된 창업프로그램을 전담기관이 지정한 대기업과 연계하여 운영하여야 한다.

② 창업기업과 협업하는 대기업의 기술분야 및 지원규모, 각 프로그램에서 제공하는 지원내용 등은 창업기업 모집공고문 및 당해연도 사업 계획에 따른다.

③ 창업기업의 모집 및 평가절차는 창업기업 모집공고문에 따른다. 단, 당해연도 사업 계획에 따라 일부 절차를 수정하여 운영할 수 있다.

④ 창업기업 관리, 점검 등은 본 관리기준에 따르며, 기타 관리기준에 명시되지 않은 사항은 전담기관의 장이 별도로 정하여 운영할 수 있다.

제 6 장 보고(점검) 및 평가

< 제 1 절 주관기관 >

제13조(주관기관 점검) ① 전담기관은 주관기관의 사업 진행상황, 사업추진계획 이행 여부, 사업비 집행 적정성 등에 대한 수시 및 최종점검을 실시할 수 있다.

② 주관기관 점검방법은 보고서 제출, 회계법인 회계감사, 전담기관 현장점검 등으로 진행할 수 있다.

- ③ 전담기관은 수시점검 판정 결과에 따라 주관기관에 다음 각 호의 조치를 취할 수 있다.
1. 계속 판정 : 지원사업 지속 수행
 2. 보완 판정 : 해당 사안의 개선·보완 완료 시 지원사업 지속 수행
 3. 중단 판정 : 지원사업 수행 중지 및 해당 사안의 개선·보완 요청 후 전담기관 사업 운영위원회를 통해 판정결과 및 지침 [붙임 제1호]에 따른 제재 여부 등 확정
- ④ 전담기관은 최종점검 판정 결과에 따라 주관기관에 다음 각 호의 조치를 취할 수 있다.
1. 적정 판정 : 지원사업 종료 및 성과평가 추진
 2. 부적정 판정 : 전담기관 사업운영위원회를 통해 판정결과 및 지침 [붙임 제1호]에 따른 제재 여부 등 확정
- ⑤ 주관기관 점검항목 및 세부내용, 결과 활용은 전담기관의 장이 별도로 정하여 운영할 수 있다.

- 제14조(주관기관 성과평가)** ① 전담기관은 주관기관의 협약기간 종료 후 평가위원회를 구성하여 주관기관의 사업추진 실적 및 성과를 평가하여야 한다.
- ② 주관기관 성과평가 항목 및 세부내용, 결과 활용은 전담기관의 장이 별도로 정하여 운영할 수 있다.
- ③ 전담기관은 최종점검과 성과평가를 동시에 시행할 수 있다.

< 제 2 절 창업기업 >

- 제15조(창업기업 점검)** ① 전담기관 또는 주관기관은 창업기업의 사업 진행상황, 사업 추진계획 이행여부, 사업비 집행 적정성 등에 대한 수시 및 최종점검을 실시할 수 있다.
- ② 창업기업 점검방법은 보고서 제출, 회계법인 회계감사, 전담기관 또는 주관기관 현장점검 등으로 진행할 수 있다.
- ③ 전담기관 및 주관기관은 창업기업의 점검결과에 따라 중단과제 발생 시 사업운영위원회를 통해 확정하고, 지침 [붙임 제2호]에 따른 제재 여부를 심의 및 확정할 수 있다.
- ④ 창업기업 점검항목 및 세부내용, 결과 활용은 전담기관의 장이 별도로 정하여 운영할 수 있다.

- 제16조(창업기업 성과평가)** ① 주관기관은 전담기관이 별도로 안내하는 창업기업 최종 점검표에 따라 성과평가를 실시하고, 표-3에 따라 창업기업 사업화의 “성공(최우수, 우수, 보통)”, “실패”를 결정하고 결과 보고를 작성하여 전담기관으로 제출하여야 한다.

< 표-3 > 성과평가에 따른 판정 기준

판정(등급)		세부기준	
성공	최우수	- 매출증가율 20% 이상 - 고용증가율 20% 이상 - 자금유치 실적 보유(투자(VC, AC 등))	세 가지 조건 중 두 가지 이상 해당할 경우
	우수	- 매출증가율 20% 이상 - 고용증가율 20% 이상 - 자금유치 실적 보유(투자(VC, AC 등))	세 가지 조건 중 한 가지 이상 해당할 경우
	보통	사업계획을 이행한 경우	
성실실패		사업을 성실하게 수행하였으나, 사망, 천재지변, 외부 환경 변화 등 정당한 사유로 과제 수행을 실패하는 경우	
실패		- 기존 사업자를 휴·폐업한 경우 - 사업계획을 이행하지 못한 경우	

② 창업기업의 성실실패는 제17조(성실실패)에 따른다.

③ 주관기관은 창업기업 성과평가 결과 “실패” 판정 과제 등에 대하여 지침 [붙임 제2호] 창업기업 제재 조항에 따라 사업운영위원회를 통해 제재사항을 심의하고, 심의 결과를 전담기관에 승인 요청하여야 한다. 지침 [붙임 제2호] 창업기업 제재 조항에 명시되지 않은 기타의 경우는 주관기관 사업운영위원회를 통해 제재를 결정할 수 있다.

제17조(성실실패) ① ‘성실실패’는 사업을 성실하게 수행하였으나, 사망, 천재지변, 외부 환경 변화 등 정당한 사유로 과제 수행을 실패하는 경우를 말한다.

② 전담기관 또는 주관기관은 성과평가 결과 ‘실패’ 판정을 받은 과제 중 ‘성실실패’로 검증을 요청한 과제에 대해 사업운영위원회를 구성·운영할 수 있으며, 변호사, 회계사, 창업 분야 등의 전문가 7인 이내로 위원회를 구성하여 성실성 여부를 평가·검증한다.

③ 사업운영위원회는 표-4에 따라 ‘성실실패’를 검증하며, 성실성 평가 항목 중 3개 이상이 ‘보통’ 이상으로 평가될 경우 ‘성실 수행’으로 판정하고, 그 외는 모두 ‘실패’로 판정한다. 단, 사업화 일정 및 사업비 집행의 충실함과 중간산출물의 제시 항목은 하나라도 ‘미흡’으로 평가된 경우 ‘실패’로 판정한다.

< 표-4 > 성실실패 평가항목

평 가 항 목	구 분		
	우수	보통	미흡
① 사업화 일정 및 사업비 집행은 사업계획서에 따라 충실하게 진행되었는가?			
② 사업화 과정을 확인할 수 있는 결과보고서, 증빙서류 등 중간산출물은 체계적으로 제시되었는가?			
③ 사업화 목표 미달성 후 재시도 및 자체 보완활동(외부자문, 컨설팅, BM 변경 등)이 이루어졌는가?			
④ 사업계획 대비 목표 달성을 위해 성실하게 사업을 수행하였는가?			

※ (우수) 80% 이상, (보통) 60% 이상 ~ 80% 미만, (미흡) 60% 미만

제 7 장 사업비의 구성 및 집행

< 제 1 절 주관기관 >

제18조(주관기관 사업비 구성) ① 주관기관 사업비는 정부지원금과 주관기관 대응자금으로 구성되며, 구성 비율은 표-5에서 정하는 바에 따른다.

< 표-5 > 주관기관 사업비 구성내역

비 목	세 목	정부지원금	대응자금
창업프로그램 운영비	-	○ (30% 이상)	○ (30% 이상)
인건비	전담인력 인건비 겸직인력 수당	○ (50% 이하)	○
일반수용비	평가비용 및 수당	○	○
	홍보비	○	○
	교육훈련비	X	○
	자산취득비·시설유지비	X	○ (10% 이하)
	특근매식비	○	○
	기타	○	○
여비	국내 출장	○	○
	국외 출장	○ (전담인력)	○ (겸직인력)
회의비 (업무추진비)	-	○ (2% 이하)	○

② 사업 협약기간 내 대응자금 미집행 시, 총 사업비 기준 미집행 비중에 따라 정부 지원금이 환수조치 될 수 있다.

제19조(주관기관 사업비 비목) 주관기관 사업비의 비목은 지침 제31조제1항을 따른다.

제20조(창업프로그램 운영비) ① 주관기관은 협약체결 시 제출한 수정사업계획서를 근거로 창업프로그램을 운영할 수 있으며, 정부지원금의 30퍼센트 이상을 창업프로그램 운영비에 투입하여야 한다.

② 창업프로그램 운영비를 상금 및 장학금 등 현금성으로 지원하거나 사업화 자금과 유사한 '아이템 제작비 지원' 성격으로 집행할 수 없다. 단, 경품 및 상품 등 현물성 지원은 대응자금으로 운영이 가능하다.

③ 주관기관은 협력기관을 통해 창업프로그램을 운영할 수 있으며, 이와 관련된 사업비는 주관기관의 책임 하에 집행 및 정산이 실시되어야 한다.

④ 창업프로그램 운영 시 주관기관 소속 인력을 활용할 수 있으나, 전담인력 및 겸직인력에는 수당을 지급할 수 없다.

제21조(인건비) ① 전담인력 인건비는 지침 제33조제2항에 따라 집행하여야 하며, 퇴직 급여충당금의 경우 1년 이상 계속 근무한 인력에 대하여 사업 참여 기간에 해당하는 월 단위로 적립이 가능하다. 단, 1년 미만 근무 인력의 퇴직 시 해당 인력에 대한 퇴직 급여충당금은 당해연도 대응자금으로 대체 처리해야 한다.

② 전담인력의 복지포인트 및 성과급은 인건비 한도 내에서 주관기관 내부 규정에 따라 집행할 수 있다. 단, 성과급은 협약기간 종료 전 주관기관 자체적으로 성과평가를 실시한 후 협약기간 이내에 지급할 수 있다.

③ 겸직인력 수당은 주관기관 내부규정에 따라 지급대상, 지급액이 명시되어 있는 경우에 한하여 지급 가능하며 1인에게 월 100만원을 초과하여 지급할 수 없다.

④ 참여율에 따른 겸직인력 수당은 지급할 수 없으며, 특정 업무수행에 따른 직책(보직)수당, 출납수당 등으로 집행이 가능하다.

⑤ 겸직인력은 제4항의 수당 외 복지포인트 및 성과급, 퇴직 급여충당금을 집행할 수 없다.

제22조(일반수용비) ① 일반수용비는 창업기업 선정평가 등을 위한 평가비용 및 수당, 홍보비, 교육훈련비, 자산취득비 등 사업운동을 위한 부대비용 등으로 집행할 수 있다.

② “평가비용 및 수당”은 지침 제11조 내지 제13조에 따른 평가위원회, 사업운영위원회, 점검반 등에 참여하는 외부전문가에게 평가, 심의, 점검 수당으로 집행하거나, 지침 제12조 및 제13조에 따른 사업운영위원회, 점검반에 참여하는 주관기관 소속인력에 대한 심의, 점검 수당으로 집행할 수 있다. 단, 주관기관 소속 인력에게 집행되는 수당의 한도는 일반수용비 총액의 10퍼센트 이하로 제한한다.

③ “홍보비”는 창업기업 모집 홍보 및 사업 운영성과 홍보 등의 목적으로 활용이 가능하며, 홍보용품은 대응자금을 활용하여 개당 2만원 한도 내에서 집행할 수 있다.

④ “교육훈련비”는 전담인력의 창업지원 역량 강화를 위한 개인 교육에 실제 소요되는 비용으로 대응자금으로 집행하며 전담인력 1명당 1백만원을 초과할 수 없다.

⑤ “자산취득비·시설유지비”의 경우, 대응자금의 10퍼센트 이하로 계상 가능하며, 주관기관 협약종료 2개월 전까지 배송 및 설치가 완료된 사무용 기자재, 공간 수리 비용 등에 대해 집행 가능하다. 단, 1년 이상 계속사용할 수 없거나 취득단가 50만원 미만의 소모성 물품 구입, 인테리어 비용은 집행할 수 없다.

⑥ “특근매식비”는 정규근로시간 외의 근무자를 위한 식대로 주관기관 내부 규정 또는 「예산 및 기금운용계획 집행 지침」을 준용한다.

⑦ 일반수용비로 창업프로그램 운영에 필요한 다과, 식대 등 회의비성 비용은 집행할 수 없다.

제23조(여비) ① 국외 출장을 실시하려는 주관기관은 출장 실시 예정일 14일 이전까지 다음 각호의 내용을 전담기관에 보고하여야 한다.

1. 출장 개요(출장 목적, 출장기간, 출장국, 출장자 등)
 2. 출장일정
 3. 개인별 업무 내용
 4. 출장 경비
 5. 기타 전담기관의 장이 요청하는 사항
- ② 겸직인력의 국외 출장비는 대응자금으로 집행 가능하다.

제24조(회의비) ① 회의비는 주관기관 사업비 중 정부지원금의 2퍼센트 범위 내에서 사용하여야 한다.

② 외부 인력의 참석 없이 주관기관 소속 인력 간 회의비 지출은 회의비 총액의 10 퍼센트 한도로 집행할 수 있다.

제25조(투자재원 운용) ① 주관기관은 도약기 기업 발굴·육성을 위한 투자 조직을 구성하고 창업도약패키지 전용 투자재원을 운용하여야 한다.

② 주관기관은 창업도약패키지 전용 투자재원을 민간 투자기관, 액셀러레이터 등 협력 기관과 컨소시엄을 구성하여 마련할 수 있다.

③ 주관기관 수정사업계획서를 통해 확약한 투자재원은 주관기관 협약기간 동안 창업 기업에게 투자하는 것을 원칙으로 한다.

④ 투자재원 조성 규모, 투자대상, 투자방법 등은 전담기관이 별도로 정하여 운영할 수 있다.

< 제 2 절 창업기업 >

제26조(창업기업 사업비 구성) ① 창업기업 사업비는 정부지원금과 창업기업 대응자금으로 구성되며, 구성 비율은 표-6에서 정하는 바에 따른다.

< 표-6 > 창업기업 사업비 구성

총사업비 (A=B+C+D)	정부지원금 (B)	창업기업 대응자금	
		현 금 (C)	현 물 (D)
100%	총사업비의 70%이하	총사업비의 10%이상	총사업비의 20%이하

② 창업기업 대응자금 중 현물의 경우, 다음의 각 호에 따라 계상하여야 하며 증빙 자료를 구비하여 협약체결 전 주관기관에 제출하여야 한다.

1. 창업기업이 보유하고 있는 견품, 시약 등 재료비
2. 창업기업이 보유하고 있는 시제품제작 관련 기자재의 사용료 및 임차료
(단, 기자재의 경우 취득가액의 10퍼센트, 또는 잔존가치액 이내에서 인정)
3. 주관기관이 창업기업에 무상으로 창업준비공간을 제공 시, 해당공간의 임차료를 계상하며 임차장소의 월 임차료 기준을 적용

4. 창업기업이 창업준비공간을 보유 또는 임차한 경우 해당 공간의 임차료
5. 창업기업 본인 및 창업사업화지원 수행에 직접 참여하는 기존 임직원 인건비

제27조(창업기업 사업비 비목) 창업기업 사업비의 비목은 지침 제39조제1항을 따른다.

- 제28조(재료비)** ① 재료비는 시제품제작에 소요되는 재료(원료), 데이터 등 구입 비용으로 협약기간 내납품 및 사용이 가능한 경우에 한해 집행이 가능하다.
- ② 창업기업의 특별한 사유 없이 시제품 제작과 관련이 없거나 구매 수량이 지나치게 많은 경우, 주관기관은 전문가 검토 등을 통해 사업비 집행을 제한할 수 있다.
- ③ 시제품 제작에 직·간접적으로 활용되는 기구, 비품 등은 기계장치비로 구매하여야 한다.

- 제29조(외주용역비)** ① 외주용역비는 시제품제작 및 사업화를 위해 외부 전문기관과에 의뢰하여 시제품제작, 시장조사, 연구개발 등을 시행 시 집행할 수 있으며, 최종 결과물 검수를 통한 일괄납부를 원칙으로 한다. 다만, 계약당사자 간 협의를 통해 분할납부(선금금, 잔금)를 하게 된 경우, 선금금은 해당 외주용역 계약 총액의 50퍼센트 이하로 집행하여야 한다.
- ② 외주용역 업체와의 계약 총액이 2천만원을 초과(부가가치세 포함)하는 경우 표-7에 따라 주관기관 사업운영위원회 심의를 통해 사전승인을 받은 건에 한하여 외주용역비를 집행할 수 있으며, 세부 점검항목 중 1개 이상 항목에서 '부적정'이 평가된 경우 해당 외주용역비의 집행은 불가하다.
- ③ 협약기간 이내에 동일 외주용역 업체와 계약된 총 금액이 2천만원(부가가치세 포함)을 초과하는 경우에도 제2항에 따라 외주용역비 집행 적정성을 심의하여야 한다.

< 표-7 > 사업운영위원회 심의 세부 점검항목

세부 점검항목	심의결과	
	적정	부적정
① 외주용역 업체가 사업자등록증을 보유하였음을 확인하였는지?		
② 외주용역 업체의 업종·업태 및 이력·경력 등이 외주용역 과업과 연관성이 있는지?		
③ 외주용역 업체가 계약기간 동안 적정하게 과업을 수행할 가능성이 있는지?		
④ 외주용역 업체를 선정 시 2인 이상으로부터 견적서를 수령하여 적정 계약금액을 산출하였는지?		
⑤ 외주용역 업체가 당해연도 동 사업에 참여한 창업기업이 아님을 확인하였는지?		
⑥ 외주용역 업체에 창업기업 대표자 및 임직원이 재직 중이거나, 사전승인 요청일로부터 2년 이내에 재직한 이력이 없음을 확인하였는지?		
⑦ 외주용역 업체에 의뢰한 내용이 창업아이템 양산을 목적으로 하지 않음을 확인하였는지?		

제30조(기계장치) 창업기업은 기계장치를 신품 외에 중고품으로도 구입할 수 있다. 단, 개인 간의 거래는 불가하며 중고 거래를 영위하고 있는 기업과의 거래에 대해 집행이 가능하다.

제31조(인건비) ① 창업기업의 신규 채용인력은 협약종료일 1개월 이전에 채용(4대 보험 중 고용보험 취득일 기준)한 인력에 한하여 인건비 집행이 가능하다.

② 채용인력 중 제도상 4대 보험에 모두 가입이 불가능한 근로자는 예외를 적용하여 사업비로 인건비 집행을 허용한다.

1. 만 60세 이상인 자로 국민연금 가입 제외 대상

2. 만 65세 이후 고용된 자로 고용보험 가입 제외 대상

3. 외국인 근로자 중 고용보험 적용 제외 대상(체류자격에 따른 고용보험 '적용제외' 여부는 출입국관리법 시행령 제23조에 따름)

③ 인건비 산정 시 소속직원의 최근 3년 이내의 근로소득이 있더라도 법정최저 급여에 미치지 못하는 급여를 수령했던 경우에는 '최근 3년 이내에 근로소득이 없는 경우'로 적용하여 지급할 수 있다.

④ 창업기업 소속직원이 1년 이상 근로한 경우 퇴직급여충당금을 집행할 수 있다.

제32조(지급수수료) ① 창업기업은 대·중소기업농·어업협력재단을 통한 과제개발 성과에 대해 임치할 수 있으며, 임치수수료를 정부지원금으로 지급할 수 있다. 단, 해당 기술 자료를 특허 또는 실용신안으로 등록한 경우, 기술임치수수료 추가 지급이 불가하다.

② “멘토링비”는 1인 1일 최대 30만원 한도이며, 12만 5천원을 초과하는 멘토비 집행 시에는 기타 소득세 등을 공제 후 집행하여야 한다.

③ 사무실임차료는 임대인의 사업자등록증의 업종과 업태에 '부동산업', '임대업' 등이 기재된 경우에 한하여 집행이 가능하다. 단, 비즈니스센터, 코워킹스페이스 등의 공유 사무공간인 경우 '전대업'이 명시되어 있고 해당주소가 확인되는 경우에 한하여 월 단위 계약시 집행이 가능하며, 이외의 '전대차 계약'은 집행이 불가하다.

제33조(여비) 창업기업의 국외 출장 전, 주관기관의 장에게 세부 내용을 보고한 경우에 한하여 사업비 집행이 가능하다.

제34조(광고선전비) ① 광고 선전을 위해 외주용역을 진행하는 경우, 제29조(외주용역비)를 준용한다.

② 모든 광고선전 활동은 협약기간 내에 완료되어야 하며, 협약기간 이후 잔여금액의 발생 또는 이월하여 사용할 수 있는 전자화폐(온라인 광고, 문자 등 충전·차감방식 화폐)의 경우에도 협약기간 내 실소요 비용 집행에 한하여 사업비 지급이 가능하다.

제 8 장 사업비의 관리 원칙

제35조(사업비 변경) ① 주관기관의 사업비는 집행한도 및 기준 범위 내에서 비목 간 변경이 가능하나, 창업프로그램 운영비는 특별한 사유를 제외하고 증액만 가능하다.

② 주관기관은 사업비 변경사유가 발생하는 경우, 전담기관의 승인을 통해 변경할 수 있으나, 다음 각 호에 해당하는 변경은 주관기관 내부결재를 통해 변경 및 집행할 수 있다.

1. 세목 간 사업비 변경금액이 단일 건으로 1천만원 이하인 경우
2. 보조세목 간 사업비를 변경하는 경우

③ 주관기관의 사업비 비목 계상금액이 변경 전 계상금액과 대비하여 10퍼센트 이상 증감되는 경우에는 전담기관의 사전 승인을 얻어야 하며, 10퍼센트 증감 범위 이내인 경우에는 주관기관 내부결재를 통해 자율적으로 변경할 수 있다.

④ 주관기관장은 다음 각 호의 사업비 변경사유에 따라 주관기관 내부 결재를 득한 후 14일 이내에 전담기관에 보고하여야 한다. 단, 보고내용이 사업운영과 직접적인 관련이 없는 경우라고 전담기관이 판단하는 경우 변경이 불가하다고 통보할 수 있다.

1. 주관기관 정부지원금 구성내역에서 비목 간 예산규모가 변경되는 경우
2. 주관기관 대응자금 구성내역에서 비목 간 예산규모 등이 변경되는 경우

제36조(사업비 관리) ① 주관기관이 대학인 경우 관계법령 및 내부규정에 따라 참여기관을 통해 사업비를 집행·관리할 수 있으며, 이의 경우 사업비 관리계좌 및 사업비 카드는 참여기관장의 명의로 개설 및 발급해야 한다.

② 주관기관의 대응자금은 주관기관이 별도 집행 및 관리한다.

제 9 장 사업비 정산 및 제재·환수

제37조(사업비 정산) ① 주관기관 및 창업기업의 사업비는 협약 종료 후 전담기관 또는 주관기관의 '최종점검' 및 '성과평가' 결과 확정 후, 정산하여야 한다.

② 주관기관 및 창업기업은 전담기관이 지정하는 회계법인을 통해 사업비 회계감사를 실시하여야 하며, 이에 대한 회계감사비를 회계법인에 지급하여야 한다.

③ 주관기관 및 창업기업 정산 절차 및 일정 등 세부사항은 전담기관장이 별도로 정하여 운영할 수 있다.

제 10 장 행정사항

제38조(이의신청) ① 이의신청을 접수한 전담기관 또는 주관기관은 사안에 따라 자체

검토하거나 필요시 재조사(재정산) 하여 사업운영위원회에 안전을 상정할 수 있다.

② 타인이나 타기관에 대한 심의결과는 제3자의 경영·영업에 대한 비밀침해에 해당하므로 공개하지 아니한다.

제39조(권리 의무 이전) ① 창업기업의 권리 의무 이전은 지침 제64조(권리 의무 이전)에 따른다.

② 창업기업은 기업의 인수합병이 필요한 경우 구체적인 인수합병 사유 등이 기재된 승인요청서를 주관기관에게 제출하여야 한다.

③ 주관기관은 사업운영위원회를 통해 제2항에서 제출한 승인요청서의 타당성 등을 검토하여 창업기업의 인수합병 승인 여부를 확정 후 창업기업에 통보하고, 그 결과를 전담기관에 보고하여야 한다.

④ 창업기업의 인수합병이 승인된 경우, 사업비에 대한 모든 권리·의무를 합병법인에 이전하여야 하며, 사업비 권리·의무 이전확인서를 작성하여 주관기관에 제출하여야 한다.

제40조(해석) 본 관리기준에 명시되지 않은 사항 또는 해석상 논란이 발생하는 사항에 대해서는 전담기관의 결정 및 해석에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 본 관리기준은 2019년 5월 7일로부터 시행한다.

부 칙 <2020.5.29 개정>

제1조(시행일) 본 관리기준은 2020년 5월 29일로부터 시행한다.

부 칙 <2021.11.01. 개정>

제1조(시행일) 본 관리기준은 2021년 11월 1일로부터 시행한다.

제2조(소급에 대한 적용례) 사업 운영 및 사업비 집행기준에 관한 개정 규정은 2021년 3월 26일부터 시작되는 협약에 대하여 적용한다.

부 칙 <2022.8.16. 개정>

제1조(시행일) 본 관리기준은 2022년 8월 16일로부터 시행한다.

[별지서식]

연번	서식명	비고
1	주관기관 협약 및 사업비 변경신청서	p.15
2	주관기관 전담인력 변경신청서	p.16
3	사업비 권리·의무 이전 확인서	p.17
4	주관기관 표준협약서	p.18
5	창업기업 표준협약서	p.23

「창업도약패키지 지원사업」 협약 / 사업비 변경신청서

창업진흥원장 귀하

「창업도약패키지 지원사업」 전담인력 변경신청서

주관기관명						
인력현황	<i>총 00명 (전담 0명, 겸직 0명)</i>		경력 3년 이상		<i>0명 (전담/겸직)</i>	
변경사항	☐ 3년이상 경력자 ☐ 3년 미만 경력자					
구 분	성명	직위	전담/겸직	창업관련경력(개월)	담당업무	
변경 전	<i>김창업</i>	<i>센터장</i>	<i>전담</i>	<i>60</i>	<i>창업도약패키지 과제책임자</i>	
	<i>이벤처</i>	<i>선임</i>	<i>전담</i>	<i>36</i>	<i>사업화 지원 총괄</i>	
	<i>...</i>					
변경 후	<i>최혁신</i>	<i>센터장</i>	<i>전담</i>	<i>72</i>	<i>창업도약패키지 과제책임자</i>	
	<i>이벤처</i>	<i>선임</i>	<i>전담</i>	<i>36</i>	<i>사업화 지원 총괄</i>	
변경사유	<i>주관기관 인사발령에 따른 과제책임자 및 전담인력 변경</i>					
전담인력 구성 규정 준수여부			총괄책임자 포함 5인 이상			<i>준수여/부</i>
			창업지원 유관경력 3년 이상자 3명 이상			<i>준수여/부</i>
위와 같이 전담조직 인력 변경 내용을 보고 드립니다. [첨부] 인사발령서, (3년 이상 경력자일 경우)창업관련 경력정보 각 1부. * 첨부파일에 과도한 개인식별정보가 포함되지 않도록 유의 20 년 월 일 주관기관장 : (인) 창업진흥원장 귀하						

[별지 3] 사업비 권리·의무 이전 확인서

**「창업도약패키지 지원사업」
사업비 권리·의무 이전 확인서**

창업자명(기업명)																																																						
과제명																																																						
사업기간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일																																																					
법인명			대표이사																																																			
법인등록번호			사업자등록번호																																																			
법인설립등기일 (회사성립연월일)			개업년월일																																																			
업태			업종																																																			
소재지																																																						
☐ (신규)법인 이전금액 (단위 : 천원) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">세부항목</th> <th colspan="2">사업비(a)</th> <th colspan="2">집행(b)</th> <th colspan="2">잔액(a-b)</th> </tr> <tr> <th>현금</th> <th>현물</th> <th>현금</th> <th>현물</th> <th>현금</th> <th>현물</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>재료비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>외주용역비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기계장치(공구·기구, 비품, SW 등)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">합 계</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							세부항목	사업비(a)		집행(b)		잔액(a-b)		현금	현물	현금	현물	현금	현물	재료비							외주용역비							기계장치(공구·기구, 비품, SW 등)							...							합 계						
세부항목	사업비(a)		집행(b)		잔액(a-b)																																																	
	현금	현물	현금	현물	현금	현물																																																
재료비																																																						
외주용역비																																																						
기계장치(공구·기구, 비품, SW 등)																																																						
...																																																						
합 계																																																						

- [첨부] 1. 사업자등록증 사본 1부
2. 법인등기부 등본 원본(말소사항 포함) 1부

「20 년도 창업도약패키지 사업화지원」 선정자인 ○○○의 사업 수행 및 사업비 집행 잔액에 대한 권리·의무가 위와 같이 (주) ○○○○에 이전됨을 확인합니다.

20 년 월 일

이전인 (창업자/기업명) : 성 명 (인)
인수인 (기 업 명) : 대표이사 성 명 (인)

주관기관장 귀하

[별지 4] 주관기관 표준협약서

**「창업도약패키지 지원사업」
전담기관-주관기관 표준협약서**

- ☐ 사 업 명 :
- ☐ 협 약 기 간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일
- ☐ 협 약 금 액

(단위 : 원)

정부지원금	대용자금(현금)	계

- ☐ 협 약 당 사 자
- 전담기관의 장 :
- 주관기관의 장 :

중소벤처기업부에서 시행하는 「창업도약패키지 지원사업」(이하“사업”이라 한다) 사업의 수행에 관하여 (전담기관), (주관기관)은 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조 (협약목적) 본 협약은 (전담기관), (주관기관), 창업기업 대표(이하 “창업자”이라 한다)의 사업계획서에 따라 사업을 효율적으로 추진하고 창업자의 성공적인 데스밸리(Death Valley)극복 지원에 그 목적을 둔다.

제2조 (사업의 수행)

1. (전담기관), (주관기관)은 창업사업화 지원사업 통합관리지침(이하 “관리지침”이라 한다) 및 창업도약패키지 지원사업 세부관리기준(이하 “기준”이라 한다)에 따라 창업자의 사업 수행에 성실히 임하여야 한다.
2. (주관기관)은 협약기간 동안 창업자의 성공적 창업을 위하여 제출한 사업계획서의 인프라 및 창업프로그램을 성실히 지원·이행하여야 한다.
3. 창업자는 협약서 및 사업계획서에 따라 사업을 성실히 수행하여야 하며, 관련 서류를 상시 비치하고 협약기간 동안 본 사업의 완수를 위하여 (전담기관)과 (주관기관)이 지원하는 창업프로그램에 성실히 임하여야 한다.

제3조 (사업비 지원 및 관리)

1. (전담기관)과 (주관기관)은 창업자의 창업아이템 사업화가 성공적으로 수행될 수

있도록 협약서에 명시된 사업비를 지급하며, 사업비 지급방법 등에 관하여는 (전담기관)이 정한 바에 따른다.

2. (주관기관)은 창업자의 요청에 따라 창업자에게 배정된 사업비를 집행하여야 하며, (주관기관)은 창업자가 집행을 요청한 내용이 사업계획서, 관리지침과 기준에 위반되는지 여부를 확인하고 집행하여야 한다.

3. (전담기관), (주관기관), 창업자는 창업사업시스템을 통해 사업비를 집행·관리하여야 하며, (주관기관)과 창업자는 사업비를 별도로 회계 처리하고 증빙서류는 협약 종료 후 5년간 보관하여야 한다.

4. (전담기관)은 수시·최종 등 점검을 통해 (주관기관)과 창업자의 사업계획 이행여부를 확인하여야 하며, 사업비 용도의 사용, 사업계획의 불이행 등의 사실이 확인될 경우 (주관기관) 또는 창업자의 사업을 즉시 중단하고, 관리지침과 기준에 따라 조치하여야 한다.

5. (주관기관)은 수시·최종 등 점검을 통해 창업자의 사업계획 이행여부를 확인하여야 하며, 사업비 용도의 사용, 사업계획의 불이행 등의 사실이 확인될 경우 창업자의 사업을 즉시 중단하고, 관리지침과 기준에 따라 조치하여야 한다.

제4조 (사업비 권리 의무 이전)

1. 개인사업자로 선정된 창업자가 협약기간 중 법인을 창업할 경우, 법인설립 등기일을 기준으로 사업비에 대한 모든 권리·의무를 창업자가 설립한 법인에 이전하여야 한다.

2. 법인의 대표로 선정된 창업자는 사업비에 대한 모든 권리·의무를 협약 시작일을 기준으로 법인에 이전하여야 한다.

3. 창업자가 사업비의 권리·의무를 법인으로 이전하였더라도 사업비의 횡령, 편취 등 용도 외 사업비 집행 등으로 인한 사업비 환수 시, 모든 책임은 창업자에게 있으며, 관리지침과 기준에 따라 제재 및 채권추심 등의 행정행위를 취할 수 있다.

제5조 (사업수행 및 사업완료)

1. (주관기관)은 협약서 및 사업계획서의 내용과 일정 등에 의거하여 사업을 수행하고, 창업자와 타 주관기관에 매칭된 창업자의 창업아이템이 성공적으로 사업화될 수 있도록 인프라 및 창업프로그램 지원 등에 최선을 다하여야 한다.

2. 창업자는 (전담기관)·(주관기관)이 지원하는 창업프로그램 등을 성실히 이행하여야 한다.

3. 창업자는 사업 지침 및 기준에 따라 (주관기관)에게 수시·최종 보고서 등을 제출하고, 수시·최종 등 점검 및 평가에 성실히 임해야 한다.

4. (주관기관)은 사업 지침 및 기준에 따라 창업자의 사업추진 및 사업비 집행실적 등을 점검하고, 그 결과를 수시 및 최종보고서 등에 작성하여 (전담기관)에게 제출하

여야 한다.

5. (전담기관)은 (주관기관)과 창업자의 사업계획서와 최종보고서 등을 종합적으로 검토하여 사업완료 여부를 최종 결정한다.

제6조 (관련자료 제출 등)

1. 창업자는 협약기간 중 중소벤처기업부와 (전담기관), (주관기관)이 사업 관련자료, 현장 확인 및 서류제출·열람 등을 요청할 경우 이에 성실히 응하여야 한다.
2. (주관기관)은 협약기간 중 중소벤처기업부와 (전담기관)이 사업과 관련된 자료, 현장 확인, 서류 제출·열람 등을 요청할 경우 이에 성실히 응하여야 한다.
3. (주관기관)과 창업자는 협약종료일로부터 5년간 중소벤처기업부, (전담기관) 또는 (주관기관)이 사업성과 등 관련 자료를 요청 시, 이에 성실히 응하여야 한다.

제7조 (협약변경)

1. (주관기관)은 지침 관리지침 제21조(협약의 변경)의 사유가 발생하였을 경우 (전담기관)에게 사업계획 변경을 요청할 수 있으며, (전담기관)은 (주관기관)이 제출한 협약 변경 승인요청서상 변경사유의 타당성 등을 검토하여 협약의 변경 승인여부를 결정하고, (주관기관)에게 해당결과를 통보하여야 한다.
2. 창업자는 사업 지침 관리지침 제21조(협약의 변경)의 사유가 발생하였을 경우 (주관기관)에게 사업계획 변경을 요청할 수 있으며, (주관기관)은 창업자가 제출한 협약 변경 승인요청서상 변경사유의 타당성 등을 검토하여 협약의 변경 승인여부를 결정하고, (전담기관)과 창업자에게 해당결과를 통보하여야 한다. 단, (전담기관)은 (주관기관)의 승인에도 불구하고, 변경을 승인할 수 없는 사항이 확인될 경우 해당 승인 조치를 취소할 수 있다.
3. 전담기관은 당해 연도 예산으로 지원하는 (주관기관)의 창업기업 총 과제 수에 따른 정부지원 확정예산을 반영하여 협약을 변경하여야 한다.

제8조 (협약해약 등)

1. (전담기관)은 창업도약패키지 관리지침 제22조(협약의 해약), 제56조(제재 등), 붙임 제2호(주관기관 제재조항)의 사유가 발생한 경우 (주관기관) 또는 창업자에 대해 지원을 취소하고 협약을 해약할 수 있다.
2. (전담기관)은 창업도약패키지 관리지침 제22조(협약의 해약), 제56조(제재 등), 붙임 제2호(주관기관 제재조항)의 사유가 발생한 경우 (주관기관)또는 창업자에게 관리지침 및 기준에 따라 제재 및 채권추심 등의 행정행위를 취할 수 있다.

제9조(협약금액 변경)

전담기관은 (주관기관)의 사업운영성과 및 창업기업 지원과제 규모에 따라 본 협약

금액을 변경하여 사업비를 지원할 수 있으며, 이 경우 전담기관은 변경된 협약금액을 반영하여 협약을 변경할 수 있다.

제10조 (사업비의 정산)

1. (주관기관)은 창업자와의 협약기간 종료 후, 창업자의 사업비 집행 적정성 등을 점검하고 사업비를 정산하여야 한다.
2. (전담기관)은 (주관기관)과의 협약기간 종료 후, (주관기관)의 사업비 집행 적정성 등을 점검하고 사업비를 정산하여야 한다.

제11조 (비밀보장) (주관기관)과 창업자는 본 협약 이행과정에서 상대방이 제공하는 모든 정보 및 자료를 사전 동의 없이 어느 누구에게도 판매, 복사, 발표, 정보제공 및 기타 이와 유사한 행위를 일체 할 수 없으며, 구성원 중 어느 일방이 이를 준수하지 않아 상대방에 피해가 발생하였을 경우에는 피해보상 등을 하여야 한다.

제12조 (사업성과물의 활용)

1. (주관기관), 창업자는 연구보고서 발행, 사업화 성과의 간행물 게재, 홍보 및 전시회 출품 등 사업 수행 결과물 대외 발표 시 중소벤처기업부의 '창업도약패키지 지원사업'에 의한 성과물임을 표시하여야 한다.
2. (전담기관)과 (주관기관)이 창업자에게 지원한 사업비를 통해 얻어지는 기자재, 비품, 제품개발 등 유형적 결과물은 창업자의 소유를 원칙으로 한다.

제13조 (관계법령의 준수)

1. (전담기관), (주관기관), 창업자는 사업을 수행함에 있어 관계법령, 창업사업화 지원사업 통합관리지침 및 창업도약패키지 지원사업 세부관리기준에서 정해진 사항을 준수하여야 한다.
2. 본 협약기간 중 관계법령, 창업사업화 지원사업 통합관리지침 및 창업도약패키지 지원사업 세부관리기준이 변경되는 경우 (전담기관), (주관기관), 창업자는 변경된 법령, 관리지침 및 기준에 따라야 한다.

제14조 (해석) 본 협약서에 명기되지 아니한 사항 및 본 협약 내용에 대한 해석상 이의가 있을 때는 중소벤처기업부와 (전담기관)의 해석에 의하여 결정한다.

제15조 (협약의 효력) 본 협약서의 효력은 협약 당사자 간에 서명·날인한 날로부터 유효하며, 본 협약서는 (전담기관), (주관기관), 창업자가 각 1부씩 보관한다.

주관기관별 계좌거래내역이 창업진흥원에 수신되어 DB에 보관되는 것에 대하여 문제가 없으며, 이를 이의 제기하지 않는다.

주 소 :

[별지 5] 창업기업 표준협약서

「창업도약패키지 지원사업」 창업기업 표준협약서

☐ 협 약 번 호 :

☐ 사 업 명 :

☐ 협 약 기 간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일

☐ 협 약 금 액

(단위 : 원)

총 사업비	정부지원금	창업기업 대응자금(원)		
		계	현금	현물

☐ 협 약 당 사 자

전담기관의 장 :

주관기관의 장 :

창업자 :

중소벤처기업부(이하 “총괄기관”이라 한다)에서 시행하는 「창업도약패키지 지원사업」(이하“사업”이라 한다)의 수행에 관하여 창업진흥원(이하 “전담기관”이라 한다), 주관기관, 창업기업 대표(이하 “창업자”라 한다)는 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조 (협약목적)

본 협약은 (전담기관), (주관기관), (창업자)의 사업계획서에 따라 사업을 효율적으로 추진하고 (창업자)의 사업모델 개발, 아이템 검증 등을 통한 수익 창출에 그 목적을 둔다.

제2조 (사업의 수행)

1. (전담기관), (주관기관), (창업자)는 창업사업화 지원사업 통합관리지침(이하 “지침”이라 한다) 및 창업도약패키지 지원사업 세부관리기준(이하 “기준”이라 한다)에 따라 (창업자)의 사업 수행에 성실히 임하여야 한다.
2. (주관기관)은 협약기간 동안 (창업자)의 성공적 창업을 위하여 제출한 사업계획서의 특화 및 성장촉진 등 창업프로그램을 성실히 지원·이행하여야 한다.
3. (창업자)는 협약서 및 사업계획서에 따라 사업을 성실히 수행하여야 하며, 관련 서류를 상시 비치하고 협약기간 동안 본 사업의 완수를 위하여 (전담기관)과 (주관기관)이 지원하는 창업프로그램에 성실히 임하여야 한다.

제3조 (사업비 지원 및 관리)

1. (전담기관)과 (주관기관)은 (창업자)의 창업아이템 사업화가 성공적으로 수행될 수 있도록 협약서에 명시된 사업비를 지급하며, 사업비 지급방법 등에 관하여는 (전담기관)이 정한 바에 따른다.
2. (주관기관)은 (창업자)의 요청에 따라 (창업자)에게 배정된 사업비를 집행하여야 하며, (주관기관)은 (창업자)이 집행을 요청한 내용이 사업계획서, 사업 지침과 기준에 위반되는 사항이 없는지 확인하고 집행하여야 한다.
3. (전담기관), (주관기관), (창업자)은 창업사업시스템을 통해 사업비를 집행·관리하여야 하며, (주관기관)과 (창업자)은 사업비를 별도로 회계 처리하고 증빙서류는 협약종료 후 5년간 보관하여야 한다.
4. (전담기관)은 수시·최종 등 점검을 통해 (주관기관)과 (창업자)의 사업계획 이행 여부를 확인하여야 하며, 사업비 용도 외 사용, 사업계획의 불이행 등의 사실이 확인되는 경우 (주관기관) 또는 (창업자)의 사업을 즉시 중단하고, 사업 지침과 기준에 따라 조치하여야 한다.
5. (주관기관)은 수시·최종 등 점검을 통해 (창업자)의 사업계획 이행 여부를 확인하여야 하며, 사업비 용도 외 사용, 사업계획의 불이행 등의 사실이 확인되는 경우 (창업자)의 사업을 즉시 중단하고, 사업 지침과 기준에 따라 조치하여야 한다.

제4조 (사업비 권리 의무 이전)

1. 개인사업자로 선정된 (창업자)가 협약기간 중 법인을 창업할 경우, 법인설립 등기일을 기준으로 사업비에 대한 모든 권리·의무를 (창업자)가 설립한 법인에 이전하여야 한다.
2. 법인의 대표로 선정된 (창업자)는 사업비에 대한 모든 권리·의무를 협약 시작일을 기준으로 법인에 이전하여야 한다.
3. (창업자)가 사업비의 권리·의무를 법인으로 이전하였더라도 사업비의 횡령, 편취 등 용도 외 사업비 집행 등으로 인한 사업비 환수 시, 모든 책임은 (창업자)에게 있으며, 사업 지침에 따라 제재 및 채권추심 등의 행정행위를 취할 수 있다.

제5조 (사업수행 및 사업완료)

1. (주관기관)은 협약서 및 사업계획서의 내용과 일정 등에 의거하여 사업을 수행하고, (창업자)과 타 주관기관에 매칭된 창업자의 창업아이템이 성공적으로 사업화될 수 있도록 인프라 및 창업프로그램 지원 등에 최선을 다하여야 한다.
2. (창업자)는 (주관기관)과 타 주관기관이 지원하는 창업프로그램 등을 성실히 이행하여야 한다.
3. (창업자)은 사업 지침 및 기준에 따라 (주관기관)에게 중간·최종보고서 등을 제출하고, 필요에 따라 수시·중간·최종 등 점검 및 평가에 성실히 임해야 한다.

4. (주관기관)은 사업 지침 및 기준에 따라 (창업자)의 사업추진 및 사업비 집행실적 등을 점검하고, 그 결과를 중간·최종 보고서에 작성하여 (전담기관)에게 제출하여야 한다.
5. (전담기관)은 (창업자)의 사업계획서와 최종보고서 등을 종합적으로 검토하여 사업 완료 여부를 최종결정한다.

제6조 (관련자료 제출 등)

1. (창업자)는 협약기간 중 (총괄기관), (전담기관), (주관기관)이 사업 관련자료, 현장 확인 및 서류제출·열람 등을 요청할 경우 이에 성실히 응하여야 한다.
2. (주관기관)은 협약기간 중 (총괄기관), (전담기관)이 사업과 관련된 자료, 현장 확인, 서류제출·열람 등을 요청할 경우 이에 성실히 응하여야 한다.
3. (주관기관)과 (창업자)는 협약종료일로부터 5년간 (총괄기관), (전담기관) 또는 (주관기관)이 사업성과 등 관련 자료를 요청할 시, 이에 성실히 응하여야 한다.

제7조 (협약변경)

1. (창업자)는 사업 지침 제21조의 사유가 발생하였을 경우 (주관기관)에게 사업계획 변경을 요청할 수 있으며, (주관기관)은 (창업자)가 제출한 협약변경 승인요청서상 변경 사유의 타당성 등을 검토하여 협약의 변경 승인 여부를 결정하고, (전담기관)과 (창업자)에게 해당 결과를 통보하여야 한다. 단, (전담기관)은 (주관기관)의 승인에도 불구하고, 변경을 승인할 수 없는 사항이 확인될 경우 해당 승인 조치를 취소할 수 있다.

제8조 (협약해약 등)

1. (전담기관)은 지침 제22조 제1항의 사유가 발생한 경우 (주관기관) 또는 (창업자)에 대해 지원을 취소하고 협약을 해약할 수 있다.
2. (전담기관)은 지침 제22조 제1항의 사유가 발생한 경우 (주관기관) 또는 (창업자)에게 지침에 따라 제재 및 채권추심 등의 행정행위를 취할 수 있다.

제9조 (사업비의 정산)

1. (주관기관)은 (창업자)와의 협약기간 종료 후, 회계법인을 통해 (창업자)의 사업비 집행 적정성 등을 점검하고 사업비를 정산하여야 한다.
2. (전담기관)은 (주관기관)과의 협약기간 종료 후, (주관기관)의 사업비 집행 적정성 등을 점검하고 사업비를 정산하여야 한다.

제10조 (비밀보장)

(주관기관)과 (창업자)는 본 협약 이행과정에서 상대방이 제공하는 모든 정보 및 자료를 사전 동의 없이 어느 누구에게도 판매, 복사, 발표, 정보제공 및 기타 이와 유사한

행위를 일체 할 수 없으며, 구성원 중 어느 일방이 이를 준수하지 않아 상대방에 피해가 발생하였을 경우에는 피해보상 등을 하여야 한다.

제11조 (사업성과물의 활용)

1. (주관기관), (창업자)은 연구보고서 발행, 사업화 성과의 간행물 게재, 홍보 및 전시회 출품 등 사업 수행 결과물 대외 발표 시 (총괄기관)의 '창업도약패키지' 지원사업에 의한 성과물임을 표시하여야 한다.
2. (전담기관)과 (주관기관)이 (창업자)에게 지원한 사업비를 통해 얻어지는 기자재, 비품, 제품 개발 등 유형적 결과물은 (창업자)의 소유를 원칙으로 한다.

제12조 (관계법령의 준수)

1. (전담기관), (주관기관), (창업자)는 사업을 수행함에 있어 관계법령, 지침에서 정해진 사항을 준수하여야 한다.
2. 본 협약기간 중 관계법령, 지침이 변경되는 경우 (전담기관), (주관기관), (창업자)는 변경된 법령, 지침 및 기준에 따라야 한다.

제13조 (해석)

본 협약서에 명기되지 아니한 사항 및 본 협약 내용에 대한 해석상 이의가 있을 때는 (총괄기관)과 (전담기관)의 해석에 의하여 결정한다.

제14조 (협약의 효력)

본 협약서의 효력은 협약 당사자 간에 서명한 날로부터 유효하며, 본 협약서는 (전담기관), (주관기관), (창업자)가 각 1부씩 보관한다.

[붙임] 창업자 사업계획서(수정본) 1부.

20 년 월 일

전 담 기 관 명	:	
대표자	:	(직인)
주 관 기 관 명	:	
대표자	:	(직인)
창 업 기 업 명	:	
대표자	:	(직인)